

1500831-90.2021.8.26.0372

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: GUSTAVO NARDI

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... na denúncia. Já foi condenada por tráfico de drogas. O(s) guarda(s) municipal(is) narrou(aram) que deparou com a ré quando realizava patrulhamento de rotina e que ela se mostrou nervosa, optando pela abordagem. Em revista pessoal, no bolso de sua blusa de frio foram encontrados um dichavador e duas balas de êxtase parcialmente consumidas e R\$ 228,00 em dinheiro no sutiã. Indagada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, Sala 31, Jardim Guanabara - CEP 13190-000,

Fone: (19) 2141-2613, Monte Mor-SP - E-mail: montemorjec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500831-90.2021.8.26.0372

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Boletim de Ocorrência - 3070837/2021 - DEL.POL.MONTE MOR, 19873511 - DEL.POL.MONTE MOR, 19873503 - DEL.POL.MONTE MOR, 19873497 - DEL.POL.MONTE MOR, 19873498 - DEL.POL.MONTE MOR, 19873499 - DEL.POL.MONTE MOR, 19873500 - DEL.POL.MONTE MOR, 19873501 - DEL.POL.MONTE MOR, 19873502 - DEL.POL.MONTE MOR, AL0627-A/2021 - DEL.POL.MONTE MOR

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

LAISLA FERRAZ COIMBRA PINHEIRO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

27/04/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Iniciados os trabalhos às 11h30, verificou-se a presença do MM. Juiz de Direito,

Dr.GUSTAVO NARDI, do(a) Dr^(a). Corine Mireille Vincent Nimtz, DD. 2ª Promotora de Justiça; presente a(o) ré(u) LAISLA FERRAZ COIMBRA PINHEIRO, acompanhado(a) de seu/sua defensor(a), o(a) Dr^(a). Fábio André Batistella. De início, pelo MM. Juiz restou consignado que a presente audiência foi realizada Por meio virtual, com o uso da ferramenta Microsoft Teams. A seguir, foi dada a palavra ao(à) defensor(a) para apresentação de defesa preliminar, tendo ele(a) dito: “MM. Juiz, a(o) ré(u) é inocente das acusações que lhe são feitas, o que provará durante a instrução processual. Deixa, no entanto, de arrolar testemunhas, como lhe faculta a lei”. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: “Presentes os indícios de autoria e prova da materialidade do crime imputado à(o) ré(u), motivo pelo qual RECEBO a denúncia de págs. 40/42, oferecida contra Laisla Ferraz Coimbra Pinheiro, dando-a(o) como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06”. Em seguida, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) Moisés Moreno Andrade, arrolada(s) na denúncia, após o que foi a(o) ré(u) interrogado. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que não havendo mais provas a serem produzidas, declarava encerrada a instrução processual, determinando a realização dos debates. Com a palavra o(a) Dr^(a). Promotor(a) de Justiça, pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a condenação da acusado, nos termos da denúncia. Dada a palavra ao defensor(a), pelo(a) mesmo(a) foi apresentada suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a absolvição da acusada, invocando o princípio da insignificância jurídica do fato, haja vista a quantidade ínfima de droga encontrada com a ré. Alternativamente, pugnou pela aplicação de pena de advertência. Os depoimentos e manifestações colhidos nesta data foram captados por sistema audiovisual (Microsoft Teams) e o arquivo de gravação foi importado no sistema SAJ, estando disponível no próprio processo, atrelado a este termo de audiência, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA: “VISTOS. Dispensado o relatório, conforme artigo 81, § 3º da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O pedido penal condenatório deve ser julgado procedente. A materialidade delitiva ficou bem comprovada pelo boletim de ocorrência de págs. 01/03, termo circunstanciado de págs. 07/10, auto de exibição e apreensão de pág. 06 e laudo de exame químico-toxicológico de págs. 25/27. A ré, em solo policial, alegou que estava na rua indo ao encontro do seu namorado quando foi abordada pela viatura policial, e com relação ao entorpecente encontrado, relatou que o adquiriu em uma festa no fim de semana e que iria utilizar o restante com seu namorado naquela data. Em Juízo, confessou os fatos narrados na denúncia. Já foi condenada por tráfico de drogas. O(s) guarda(s) municipal(is) narrou(aram) que deparou com a ré quando realizava patrulhamento de rotina e que ela se mostrou nervosa, optando pela abordagem. Em revista pessoal, no bolso de sua blusa de frio foram encontrados um dichavador e duas balas de êxtase parcialmente consumidas e R\$ 228,00 em dinheiro no sutiã. Indagada, disse que a drogas era para seu consumo e de seu namorado. Em Juízo, disse que estava em patrulhamento no local dos fatos, lugar conhecido como ponto de tráfico de drogas. Avistaram um grupo de pessoas, dentre elas a ré. Realizaram a vista pessoal na acusada, logrando encontrar certa quantia em dinheiro e entorpecente. A ré confessou que a droga era de sua propriedade e para consumo próprio. Estes foram os relatos das testemunhas. Diante das provas coligidas, inequívoco que a acusada tinha consigo entorpecentes com finalidade de consumo próprio, como confessado por ela e corroborado pelo relato do guarda municipal. De rigor, portanto, sua condenação. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido penal condenatório para o fim de CONDENAR a ré LAISLA FERRAZ COIMBRA PINHEIRO como incurso(a) no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses, à razão de 07 (sete) horas semanais, em local a ser estabelecido posteriormente nos autos de execução penal, uma vez que se trata de pessoa com maus antecedentes (págs. 29/30 e 43/45). Isento a ré do pagamento de custas, uma vez que o feito tramita perante do JECRIM. Expeça-se certidão para pagamento dos honorários do dativo. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se”. Por fim, dada a excepcionalidade da audiência virtual, consigno em termo que o Ministério Público não irá recorrer desta sentença e que o réu, por meio de seu/sua advogado(a),

decidiu não recorrer desta sentença. NADA MAIS. Eu, marcelo dias, Escrevente Técnico Judiciário, matr. 808.022-F, digitei. CERTIFICO e dou fé que as partes presentes nesta audiência tiveram ciência do inteiro teor da r. decisão/sentença.

GUSTAVO NARDI
Juiz de Direito